

CONTRATO DE PARCERIA PARA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

PLATAFORMA:

DELUMA SERVIÇOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 65.974.822/0001-19, com sede em Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, neste ato representada por sua sócia administradora **Marina Silva Batista**, inscrita no **CPF nº 389.273.408-92** e **CREFITO nº 03/277681-F**, detentora da marca **Larsana Care - INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, utilizada para fins comerciais, operacionais e de divulgação dos serviços de agenciamento em saúde domiciliar.

Doravante denominada simplesmente **PLATAFORMA**.

PROFISSIONAL PARCEIRO (ANEXO I - DADOS DO PROFISSIONAL PARCEIRO):

Nome: Aline Giseli Olimpio Donoso

CPF/CNPJ: 40177578807

CREFITO03: 269110-F

Endereço: Rua: Minas Gerais 206, cidade são Jorge, Santo André, SP, cep 09111-700

Doravante denominado **PROFISSIONAL PARCEIRO**.

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação, pela PLATAFORMA, de serviços de agenciamento, intermediação e gestão operacional, conectando o PROFISSIONAL PARCEIRO a pacientes interessados em atendimento fisioterapêutico domiciliar.

A PLATAFORMA não realiza diretamente os atendimentos, sendo estes de responsabilidade exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO.

CLÁUSULA 2 - DOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA

A PLATAFORMA disponibiliza ao PROFISSIONAL PARCEIRO gestão administrativa, uso da marca Larsana Care para divulgação e indicação, suporte operacional, captação de pacientes, definição de valores operacionais, cobrança, recebimento, sugestão de agenda e supervisão técnica enquanto responsável técnica. O PROFISSIONAL PARCEIRO não possui autorização para negociar valores, alterar frequência de atendimentos sem alinhamento prévio com a PLATAFORMA.

CLÁUSULA 3 - DA NATUREZA DA RELAÇÃO E AUTONOMIA

A relação entre as partes é de natureza estritamente civil e comercial de agenciamento de serviços.

3.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara possuir total autonomia técnica e profissional, não havendo subordinação jurídica, controle de jornada ou exclusividade.

3.2. Inexiste pessoalidade na prestação dos serviços, podendo o PROFISSIONAL PARCEIRO, a seu critério e responsabilidade, fazer-se substituir por outro profissional devidamente habilitado junto ao CREFITO e cadastrado na PLATAFORMA, mediante comunicação prévia à para fins de segurança e cadastro do paciente.

3.3 O PROFISSIONAL PARCEIRO é integralmente responsável por seus encargos fiscais, previdenciários e legais, sendo que qualquer alegação futura de vínculo empregatício será considerada descumprimento contratual.

CLÁUSULA 4 – DO VALOR DE REPASSE E COMISSÕES

4.1. Pela intermediação e uso da estrutura de agenciamento da PLATAFORMA, serão devidos honorários de comissão nas seguintes proporções:

- A) Taxa de Agenciamento (Captação): Comissão de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total do primeira parcela (ciclo de atendimento) paga pelo paciente
- B) Comissão sobre ciclos subsequentes: Comissão de 30% (trinta por cento) sobre o valor total dos ciclos recorrentes realizado pelo cliente intermediado

4.2. Os valores de repasse ao PROFISSIONAL PARCEIRO, já deduzidas as comissões aplicáveis, serão definidos de acordo com a complexidade do caso e as condições socioeconômicas do PACIENTE (NÍVEIS 1, 2 ou 3), conforme tabela vigente da região disponibilizada no (<https://canva.link/f28nyaogct3zppj>), bem como de acordo com a **classe de parceria (As classificações possuem natureza exclusivamente comercial e não representam progressão hierárquica, vínculo empregatício ou plano de carreira.)** do PROFISSIONAL PARCEIRO (classe bronze , prata e ouro), que poderá influenciar o percentual de repasse aplicado. O PROFISSIONAL PARCEIRO poderá sugerir ajustes na precificação, desde que tais sugestões estejam estritamente dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela da PLATAFORMA, não sendo permitida a fixação de valores fora dos parâmetros definidos.

Parágrafo único: A observância da tabela, de seus limites e das classes de parceria visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro da PLATAFORMA, a padronização dos serviços e a sustentabilidade do modelo de intermediação. A tabela possui caráter referencial e de padronização da plataforma, não configurando ingerência na autonomia econômica do profissional.

4.3. Quanto aos ciclos (referente a frequência de atendimentos semanais) eles são definidos após avaliação inicial realizada pelo PROFISSIONAL PARCEIRO (CICLOS: 4 terapia = 1x por semana / 8 terapias = 2X por semana / 12 terapias = 3x por semana / 10 terapias podendo variar a frequências de acordo com a demanda do paciente afim de reembolso do convênio), a proposta de ciclo é comunicada diretamente ao paciente/responsável pelo PROFISSIONAL PARCEIRO, tendo ele a autonomia de aceitar ou não o continuidade do tratamento sugerido e ainda tendo a liberdade em optar por um ciclo diferente do proposto.

4.4. Os valores pagos pelo paciente serão processados por meio de sistema de intermediação financeira com tecnologia de split de pagamento, hipótese em que a divisão dos valores será realizada automaticamente no momento da transação. Nessa modalidade, o valor correspondente à remuneração do PROFISSIONAL PARCEIRO será direcionado diretamente à sua conta, enquanto a parcela referente ao comissionamento sendo ele recorrente dado a continuidade do tratamento ou pontual (apenas avaliação sem continuidade) destinada à PLATAFORMA, sem que haja trânsito integral dos valores pela conta da PLATAFORMA.

4.5. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência e concordância de que o recebimento de seus valores ocorrerá de forma automatizada, estando condicionado à efetiva realização dos atendimentos e ao pagamento realizado pelo paciente/responsável

4.6. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que os atendimentos são organizados em ciclos previamente definidos junto ao paciente/responsável, sendo o repasse financeiro condicionado ao efetivo pagamento dos valores correspondentes por parte do paciente.

4.7. A inadimplência é de exclusiva responsabilidade do paciente ou de seu responsável legal, não cabendo à PLATAFORMA qualquer obrigação de antecipação, complementação ou garantia de valores ao PROFISSIONAL PARCEIRO.

Em caso de inadimplemento, o repasse permanecerá suspenso até a regularização, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária da PLATAFORMA pelos valores não pagos.

4.8. Na ocorrência de eventos supervenientes que impeçam a continuidade do tratamento, tais como internação hospitalar, agravamento do quadro clínico ou óbito do paciente, o ciclo de atendimentos será automaticamente interrompido na data do último atendimento efetivamente realizado. Nessas hipóteses, a PLATAFORMA poderá atuar na comunicação junto à família ou responsável legal quanto à existência de valores pendentes, sem, contudo, assumir qualquer obrigação de cobrança, garantia ou quitação dos valores devidos. O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que o recebimento dos valores está integralmente vinculado à adimplência do paciente, assumindo os riscos inerentes à natureza autônoma da prestação de serviços.

4.9. O repasse ao PROFISSIONAL PARCEIRO referente à avaliação inicial observará os seguintes critérios:

- A) Em caso de continuidade do tratamento pelo paciente: O PROFISSIONAL PARCEIRO fará jus ao repasse no valor de R\$ 100,00 (cem reais), em até 7 (cinco) dias úteis, considerando a conversão do atendimento em plano terapêutico continuado, sendo esse valor acima mencionado descontado do repasse do primeiro ciclo de atendimentos;
- B) Em caso de não continuidade do tratamento: O PROFISSIONAL PARCEIRO fará jus ao repasse no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente exclusivamente à avaliação realizada, sendo o repasse efetuado por meio do sistema de split em até 30 (trinta) dias, conforme fluxo financeiro da PLATAFORMA.

4.10. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que o recebimento dos valores está integralmente condicionado à adimplência do paciente, não cabendo à PLATAFORMA qualquer obrigação de antecipação, garantia ou complementação de valores em caso de inadimplência.

4.11. O PROFISSIONAL PARCEIRO concorda que todos os pagamentos decorrentes da prestação de serviços através da PLATAFORMA serão realizados exclusivamente via split de pagamento. Para viabilizar o recebimento, o Parceiro se compromete a abrir e manter ativa uma conta na banco devidamente acordado via digital (whatsApp), Wallet ID oconforme instruções da Plataforma. O não cumprimento desta obrigação poderá resultar na suspensão temporária ou cancelamento dos repasses até que a conta esteja devidamente ativa e validada.

4.12. Fica o PROFISSIONAL PARCEIRO ciente de que os valores a ele repassados poderão sofrer incidência de taxas operacionais decorrentes da utilização de sistema de intermediação de pagamentos com funcionalidade de split, viabilizado por meio da Asaas ou outra plataforma equivalente que venha a ser adotada pela LARSANA.

4.13. Tais taxas referem-se exclusivamente aos custos de processamento das transações financeiras (incluindo, mas não se limitando a, meios de pagamento, liquidação e transferência de valores), não possuindo natureza de retenção, comissão adicional ou qualquer forma de remuneração extra à LARSANA.

4.14. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência e concordância de que tais encargos poderão impactar o valor líquido efetivamente recebido, sem que isso implique em alteração dos percentuais de repasse previamente acordados.

4.15. Nos casos em que o pagamento pelos atendimentos for realizado diretamente pelo PACIENTE ao PROFISSIONAL PARCEIRO, em espécie ou por meio diverso do sistema de intermediação financeira adotado pela LARSANA, o PROFISSIONAL PARCEIRO obriga-se a realizar o repasse à LARSANA do valor correspondente à comissão devida, no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis, contados da data do recebimento.

4.16. O referido repasse deverá ser efetuado via transferência eletrônica, preferencialmente por meio de PIX, para os dados a serem oportunamente informados pela LARSANA.

4.17. Fica expressamente estabelecido que a LARSANA não realizará compensações, abatimentos ou descontos em valores de outros atendimentos ou pacientes para fins de quitação de comissões pendentes oriundas de pagamentos realizados em espécie.

4.18. O não cumprimento do prazo estipulado poderá ensejar a suspensão do encaminhamento de novos pacientes ao PROFISSIONAL PARCEIRO, sem prejuízo das medidas cabíveis para a cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA 5 – DAS CLASSES DE PARCERIA E PERCENTUAIS

5.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO será classificado nas seguintes categorias de parceria, que determinam o percentual de repasse sobre os atendimentos realizados:

- A) Classe Bronze: 70% (setenta por cento) ao PROFISSIONAL PARCEIRO e 30% (trinta por cento) à PLATAFORMA;
- B) Classe Prata: 75% (setenta e cinco por cento) ao PROFISSIONAL PARCEIRO e 25% (vinte e cinco por cento) à PLATAFORMA;
- C) Classe Ouro: 80% (oitenta por cento) ao PROFISSIONAL PARCEIRO e 20% (vinte por cento) à PLATAFORMA.

5.2. A progressão entre as classes ocorrerá de forma gradual, com base no tempo de permanência contínua do PROFISSIONAL PARCEIRO na PLATAFORMA, conforme critérios internos estabelecidos.

5.3. Considera-se permanência contínua o período ininterrupto em que o PROFISSIONAL PARCEIRO mantém vínculo ativo com a PLATAFORMA, sem interrupções contratuais.

5.4. Em caso de rescisão contratual, por qualquer motivo, e eventual retorno do PROFISSIONAL PARCEIRO à PLATAFORMA, o tempo de permanência anteriormente acumulado não será considerado, sendo o profissional reenquadrado na Classe Bronze.

5.5. A estrutura de classes tem como finalidade incentivar a permanência na PLATAFORMA, assegurar a previsibilidade dos repasses e promover a sustentabilidade do modelo de intermediação.

5.6. A PLATAFORMA poderá, a seu exclusivo critério, revisar os critérios de progressão entre classes, bem como os percentuais de repasse, mediante comunicação prévia ao PROFISSIONAL PARCEIRO.

5.7. Para fins de organização, controle financeiro e validação dos atendimentos realizados por meio da PLATAFORMA, poderá ser exigido do PROFISSIONAL PARCEIRO o preenchimento de folha de comparecimento, contendo o registro das sessões realizadas, a qual deverá ser assinada pelo PROFISSIONAL PARCEIRO e, sempre que possível, pelo PACIENTE ou seu responsável.

5.8. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que a PLATAFORMA poderá solicitar, a qualquer tempo, o envio de registro comprobatório, incluindo imagem (foto) da folha de comparecimento, com a finalidade de:

- validar a realização dos atendimentos;
- assegurar a correta apuração dos valores de repasse;
- garantir transparência na relação com o PACIENTE;
- promover segurança jurídica para ambas as partes.

5.9. A exigência prevista nesta cláusula possui natureza estritamente administrativa e operacional, não interferindo na autonomia técnica do PROFISSIONAL PARCEIRO quanto à condução dos atendimentos.

5.10. O não cumprimento das diretrizes de registro e comprovação dos atendimentos poderá impactar a validação dos serviços prestados para fins de repasse financeiro, conforme critérios da PLATAFORMA.

CLÁUSULA 6 – DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E RECIBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

O PROFISSIONAL PARCEIRO, quando pessoa física, é o único responsável pela emissão de recibos, declarações ou documentos equivalentes referentes aos atendimentos realizados, sempre que solicitado pelo paciente ou responsável, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à sua categoria profissional.

6.1. A emissão de documentos para fins de comprovação de serviços de saúde deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo respectivo conselho de classe, incluindo as normas do sistema CREFITO/COFFITO, especialmente quanto à identificação do profissional, número de registro, descrição do serviço prestado e demais requisitos técnicos. A presente cláusula não estabelece modelo obrigatório de documento, servindo apenas como orientação quanto às boas práticas e às exigências legais aplicáveis.

6.2. A PLATAFORMA não realiza a emissão de documentos fiscais ou recibos em nome do PROFISSIONAL PARCEIRO, tampouco interfere na forma como estes são elaborados, cabendo exclusivamente ao profissional a responsabilidade por sua regularidade fiscal, tributária e profissional.

6.3. A PLATAFORMA na qualidade de intermediação, não realiza a emissão de nota fiscal referente aos serviços de fisioterapia prestados ao paciente, os quais são de responsabilidade exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO, profissional autônomo e independente. A PLATAFORMA emitirá, quando aplicável, documento fiscal exclusivamente em relação à taxa de intermediação, agenciamento e uso da plataforma, não se confundindo com a prestação de serviços de saúde

6.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que é o único responsável por sua regularidade fiscal, tributária e profissional, incluindo a emissão de recibos ou notas fiscais relativas aos atendimentos realizados.

CLÁUSULA 7 - ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES

A PLATAFORMA esclarece que os pacientes são encaminhados aos PROFISSIONAIS PARCEIROS através de um grupo de WhatsApp exclusivo. O PROFISSIONAL PARCEIRO que primeiro manifestar disponibilidade para atendimento terá preferência na alocação do paciente. A PLATAFORMA realizará contato individualmente com o PROFISSIONAL PARCEIRO selecionado para fornecer informações detalhadas sobre o atendimento. Caso nenhum PROFISSIONAL PARCEIRO do grupo demonstre disponibilidade para atender a demanda do paciente, a PLATAFORMA terá plena liberdade para contatar outros profissionais cadastrados que possam prestar o serviço, sem que tal situação gere qualquer direito de reclamação ou prioridade entre os PROFISSIONAIS PARCEIROS previamente notificados.

CLÁUSULA 8 – DA CONDUTA TÉCNICA, ÉTICA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a atuar em conformidade estrita com o Código de Ética e as normas técnicas do CREFITO.

8.1. A PLATAFORMA disponibiliza ao PROFISSIONAL PARCEIRO um modelo de avaliação inicial estruturado por meio de formulário digital (Google Forms), com o objetivo apenas de coleta de dados de caráter cadastral e administrativo essenciais para formulação de contratos. As demais etapas do formulário, especialmente aquelas relacionadas à condução clínica da avaliação, testes funcionais e raciocínio terapêutico, possuem caráter orientativo, ficando a critério do PROFISSIONAL PARCEIRO sua utilização, adaptação e forma de aplicação, respeitando sua autonomia técnica e julgamento profissional.

- 8.2.** A PLATAFORMA, disna qualidade de agenciamento, poderá disponibilizar modelos orientativos de evolução clínica, permanecendo, contudo, a decisão final sobre o diagnóstico e tratamento sob inteira responsabilidade e julgamento do profissional.
- 8.3.** Fica expressamente estabelecido que o presente contrato não cria qualquer vínculo empregatício, societário, associativo ou de subordinação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO, sendo este profissional autônomo e independente, responsável pela execução dos serviços prestados aos pacientes.
- 8.4.** O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que a responsabilidade técnica, civil e ética pelos atendimentos realizados é de sua exclusiva atribuição, obrigando-se a responder integralmente por quaisquer atos, omissões, danos ou prejuízos causados a pacientes ou a terceiros em decorrência da prestação dos serviços.
- 8.5.** Na hipótese de a PLATAFORMA vir a ser acionada judicial ou administrativamente por pacientes, responsáveis legais ou terceiros, em razão de atos relacionados aos serviços prestados pelo PROFISSIONAL PARCEIRO, este se compromete a adotar todas as medidas necessárias para excluir a PLATAFORMA da lide, assumindo integralmente a responsabilidade pela demanda.
- 8.6.** Não sendo possível a exclusão da PLATAFORMA da demanda, o PROFISSIONAL PARCEIRO obriga-se a ressarcir integralmente todos os valores eventualmente despendidos pela PLATAFORMA, incluindo, mas não se limitando a, condenações, acordos, honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas incorridas, desde que comprovado o nexo com a atuação do PROFISSIONAL PARCEIRO.
- 8.7.** O PROFISSIONAL PARCEIRO é integralmente responsável, em âmbito civil, ético e criminal, pelos atos praticados durante a execução dos atendimentos fisioterapêuticos, isentando a PLATAFORMA de qualquer responsabilidade decorrente da prática profissional. Recomenda-se a contratação de seguro de responsabilidade civil profissional.
- 8.8.** O PROFISSIONAL PARCEIRO se compromete a manter registro resumido de cada atendimento, incluindo, ao mínimo, a data, hora, procedimentos realizados e observações gerais sobre a evolução do paciente, para fins de supervisão pelo Responsável Técnico (RT) da PLATAFORMA.
- 8.9.** Os registros mencionados poderão ser realizados por meio de ferramentas próprias do PROFISSIONAL PARCEIRO ou, facultativamente, por meio de recursos disponibilizadas ou sugeridos pela PLATAFORMA, como a descrição de compromissos em agenda digital (ex.: Google Agenda), não sendo obrigatória a utilização de ferramenta específica.
- 8.10.** O PROFISSIONAL PARCEIRO concorda que o registro de atendimentos poderá ser solicitado ou auditado pela PLATAFORMA a qualquer tempo, exclusivamente para verificação de conformidade com as Diretrizes de Uso e supervisão do RT, sem que isso implique ingerência na execução técnica ou na autonomia profissional.
- 8.11.** A PLATAFORMA declara possuir um Responsável Técnico (RT) registrado junto ao CREFITO, cuja função é garantir que a documentação, relatórios e registros de evolução dos atendimentos realizados pelo PROFISSIONAL PARCEIRO estejam em conformidade com as normas legais e regulamentares do CREFITO.
- 8.12.** O RT não interfere nas decisões clínicas, métodos ou condutas adotadas pelo Parceiro, que mantém plena autonomia técnica sobre os atendimentos prestados. O RT atua exclusivamente para:
- A) Assegurar que os registros clínicos e relatórios estejam de acordo com normas e requisitos do CREFITO;
 - B) Emitir relatórios administrativos e de compliance baseados nos registros fornecidos pelos
- 8.13.** O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que a supervisão do RT tem exclusivamente finalidade legal e administrativa, não configurando qualquer vínculo de subordinação técnica.

8.14. O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente, com as normas do respectivo Conselho de Classe e com os princípios éticos da profissão, observando, sempre que aplicável, as diretrizes e boas práticas recomendadas por órgãos reguladores, incluindo materiais orientativos publicados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que tais diretrizes possuem caráter orientativo e técnico, devendo ser consideradas como referência para a prestação de serviços com qualidade, segurança e responsabilidade profissional, mas não como imposição ou padronização

8.15. O PROFISSIONAL PARCEIRO não possui obrigatoriedade de continuidade na prestação dos serviços ao PACIENTE, podendo, por motivos de agenda, indisponibilidade ou conveniência, deixar de realizar atendimentos previamente iniciados.

8.16. Sempre que possível, o PROFISSIONAL PARCEIRO deverá comunicar sua indisponibilidade com antecedência mínima sugerida de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de viabilizar a adequada organização e continuidade do atendimento ao PACIENTE.

8.17. Nesses casos, o PROFISSIONAL PARCEIRO poderá indicar outro profissional para dar continuidade ao atendimento, desde que este esteja devidamente cadastrado e ativo na PLATAFORMA.

8.18. O PROFISSIONAL PARCEIRO que realizar a substituição deverá garantir a adequada transição do atendimento, incluindo o compartilhamento das informações necessárias à continuidade do tratamento, tais como:

- avaliação inicial
- evolução do paciente
- condutas adotadas
- plano terapêutico

8.19. A substituição deverá respeitar o princípio da continuidade assistencial, visando não prejudicar o andamento do tratamento do PACIENTE.

8.20. A responsabilidade pela condução clínica do atendimento passa a ser integralmente do novo profissional a partir do momento em que este assume os atendimentos.

8.21. A PLATAFORMA poderá intervir, quando necessário, para garantir a adequada continuidade do atendimento e a qualidade do serviço prestado ao PACIENTE.

8.22. A prestação do serviço não possui caráter personalíssimo, podendo ser realizada por qualquer profissional parceiro habilitado na plataforma.

CLÁUSULA 9 – DA NÃO DESINTERMEDIAÇÃO, BOA-FÉ E MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO

9.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a atuar em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação, abstendo-se de estabelecer, direta ou indiretamente, relação profissional fora da PLATAFORMA com pacientes por ela apresentados, incluindo aqueles com os quais tenha tido contato em decorrência deste contrato.

9.2. Constituem condutas vedadas, dentre outras:

- A) Realizar atendimentos particulares sem a intermediação da PLATAFORMA com pacientes por ela encaminhados;
- B) Compartilhar ou solicitar dados de contato com a finalidade de continuidade do atendimento fora da PLATAFORMA;
- C) Negociar valores diretamente com pacientes oriundos da PLATAFORMA visando afastar a intermediação;
- D) Adotar qualquer meio, direto ou indireto, que resulte na evasão da intermediação da PLATAFORMA.

9.3. O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que a atividade econômica da PLATAFORMA depende da intermediação dos atendimentos, sendo que qualquer tentativa de desintermediação configura violação à boa-fé contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro da relação.

9.4. Caso a PLATAFORMA identifique indícios razoáveis de continuidade de atendimento fora de sua intermediação com paciente por ela originado, poderá solicitar esclarecimentos ao PROFISSIONAL PARCEIRO, que se compromete a prestá-los de forma clara e tempestiva.

9.5. A ausência de resposta, a prestação de informações inconsistentes ou a recusa injustificada em colaborar poderá ser considerada, para fins contratuais, como indício relevante de descumprimento da presente cláusula, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.6. Verificada a ocorrência de desintermediação, ou existindo elementos suficientes que indiquem, de forma razoável, a sua prática, ficará caracterizado o descumprimento contratual, autorizando a aplicação das penalidades previstas.

9.7. Em caso de descumprimento, o PROFISSIONAL PARCEIRO ficará sujeito ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado dos atendimentos realizados ou que razoavelmente seriam realizados fora da PLATAFORMA, considerando-se como base os últimos 12 (doze) meses ou, na ausência deste período, projeção proporcional da média de atendimentos.

9.8. A aplicação da multa não exclui o direito da PLATAFORMA de pleitear indenização por perdas e danos adicionais, incluindo lucros cessantes.

9.9. A presente obrigação aplica-se durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após seu encerramento, salvo autorização expressa e formal da PLATAFORMA

9.10. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que, enquanto o paciente permanecer vinculado à PLATAFORMA e em acompanhamento ativo, será devida a taxa de intermediação, independentemente do número de sessões ou da duração do tratamento.

9.11. A cobrança ocorrerá de forma recorrente por meio de split de pagamento, enquanto perdurar a relação dentro da PLATAFORMA.

9.12. A recorrência do comissionamento será mantida até a efetiva rescisão da relação ou encerramento do tratamento por alta.

CLÁUSULA 10 – CONTEÚDOS E DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS

10.3. A PLATAFORMA poderá disponibilizar conteúdos informativos, treinamentos e materiais audiovisuais com o objetivo de orientar o PROFISSIONAL PARCEIRO quanto às diretrizes operacionais, uso da plataforma, padrões de atendimento e fluxos internos.

10.2. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que a participação e acompanhamento desses conteúdos poderá ser obrigatória para manutenção do vínculo com a PLATAFORMA, quando relacionados a aspectos operacionais, organizacionais e de qualidade do serviço.

CLÁUSULA 11 – MATERIAIS DE APOIO E DIRETRIZES OPERACIONAIS

11.1. A PLATAFORMA poderá disponibilizar ao PROFISSIONAL PARCEIRO materiais de apoio, incluindo, mas não se limitando a modelos de documentos, formulários, orientações e conteúdos educativos, com o objetivo de promover organização, padronização e qualidade na prestação dos serviços.

11.2. Os materiais disponibilizados possuem caráter orientativo e facultativo no âmbito técnico, não substituindo a autonomia profissional do PROFISSIONAL PARCEIRO quanto à condução clínica dos atendimentos.

CLÁUSULA 12 – SUPORTE CLÍNICO COLABORATIVO

A PLATAFORMA poderá disponibilizar ao PROFISSIONAL PARCEIRO canais de suporte colaborativo, incluindo grupos de comunicação com profissionais da saúde e especialistas, com a finalidade de promover discussões técnicas, troca de experiências e apoio em dúvidas relacionadas à condução clínica.

12.1. A participação nesses canais é facultativa, não sendo obrigatória para a atuação na plataforma.

12.2. As opiniões, sugestões ou orientações eventualmente compartilhadas nesses ambientes possuem caráter meramente colaborativo, não configurando supervisão, direção técnica ou interferência na autonomia profissional.

12.3. A responsabilidade pela avaliação, diagnóstico, definição de conduta e plano de tratamento permanece sendo exclusivamente do PROFISSIONAL PARCEIRO.

12.4. A PLATAFORMA não se responsabiliza por decisões clínicas tomadas com base nas discussões realizadas nesses canais, não possui caráter de supervisão, direção ou validação obrigatória de condutas clínicas

CLÁUSULA 13 – DOS REQUISITOS OPERACIONAIS, FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA PLATAFORMA

Com o objetivo de garantir a organização, padronização e eficiência dos atendimentos intermediados, o PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a cumprir os requisitos operacionais estabelecidos pela PLATAFORMA, nos termos abaixo:

13.1. Ferramentas de agenda e comunicação

O PROFISSIONAL PARCEIRO deverá possuir e manter ativo um endereço de e-mail vinculado ao Google (Gmail), possibilitando o acesso e integração com a agenda digital utilizada pela PLATAFORMA.

- **13.1.1.** A organização dos atendimentos será realizada por meio de ferramenta de agenda digital, podendo incluir o uso do Google Agenda ou sistemas equivalentes.
- **13.1.2.** Compete ao PROFISSIONAL PARCEIRO:
 - Acompanhar sua agenda regularmente
 - Cumprir os horários previamente definidos
 - Manter disponibilidade atualizada

13.2. Natureza operacional das ferramentas

As ferramentas utilizadas pela PLATAFORMA possuem caráter exclusivamente organizacional e operacional, não configurando:

- Subordinação
- Controle de jornada
- Interferência na autonomia técnica ou clínica

13.3. Repasses financeiros e meios de pagamento

Para viabilização dos repasses, o PROFISSIONAL PARCEIRO deverá manter cadastro ativo junto à plataforma de pagamentos Asaas, ou outra que venha a ser indicada pela PLATAFORMA.

13.3.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO é responsável por:

- Manter seus dados atualizados
- Garantir a regularidade da conta
- Viabilizar o correto recebimento dos valores

13.4. Controle e comprovação de atendimentos

O PROFISSIONAL PARCEIRO deverá manter registro dos atendimentos realizados, podendo incluir:

- Folha de comparecimento assinada
- Registro de datas e sessões
- Comprovação de execução do serviço

13.4.1. A PLATAFORMA poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação dos atendimentos realizados para fins de:

- Auditoria
- Controle financeiro
- Garantia de qualidade

13.4.2. A não apresentação das informações solicitadas poderá implicar na suspensão temporária de repasses ou limitação de novas demandas até regularização.

13.5. Comunicação operacional

A comunicação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO poderá ocorrer por meios digitais, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, sendo responsabilidade do profissional:

- Acompanhar as comunicações
- Responder dentro de prazo razoável
- Manter dados de contato atualizados

13.6. Atualizações e evolução tecnológica

A PLATAFORMA poderá, a qualquer tempo:

- Implementar novas ferramentas
- Alterar sistemas operacionais
- Integrar soluções tecnológicas
- com o objetivo de melhorar a gestão, organização e eficiência dos serviços.
- O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a se adaptar às atualizações necessárias para continuidade de sua atuação na plataforma.

13.7. Consequências do descumprimento operacional

- O não cumprimento dos requisitos operacionais poderá resultar, a critério da PLATAFORMA, em:
- Limitação de acesso a novas demandas
- Suspensão temporária da utilização da plataforma
- Necessidade de regularização para continuidade

13.8. As ferramentas possuem natureza exclusivamente operacional e não configuram qualquer forma de direção, controle ou subordinação técnica ou hierárquica.

13.9. Os registros possuem finalidade exclusivamente administrativa e financeira, não configurando controle de jornada ou subordinação.

CLÁUSULA 14 - DO USO DE VOZ E IMAGEM

O PROFISSIONAL PARCEIRO autoriza, de forma livre e esclarecida, o uso de sua imagem, voz e nome, quando vinculados à sua atuação profissional, para fins de divulgação dos serviços da Larsana Care em materiais institucionais e redes sociais. A PLATAFORMA compromete-se a utilizar tais imagens de forma ética e profissional, preservando a dignidade, privacidade e integridade do PROFISSIONAL PARCEIRO, não sendo permitida qualquer exposição de caráter íntimo ou que possa gerar constrangimento. A presente autorização poderá ser revogada a qualquer momento mediante solicitação expressa do PROFISSIONAL PARCEIRO, não afetando os materiais já previamente divulgados.

CLÁUSULA 15 – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislação vigente de proteção de dados, especialmente no que se refere ao tratamento de dados sensíveis de pacientes, mantendo sigilo, confidencialidade e uso adequado das informações compartilhadas especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Para fins deste instrumento, poderão ser tratados dados pessoais e, quando aplicável, dados pessoais sensíveis do PACIENTE, incluindo informações de saúde, exclusivamente para as finalidades de viabilização dos atendimentos, gestão da prestação dos serviços, comunicação entre as partes e cumprimento de obrigações legais e regulatórias.

O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a:

- I. Utilizar os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para a execução dos atendimentos contratados, sendo vedada qualquer utilização para fins diversos, inclusive comerciais ou de captação própria de pacientes fora da plataforma;
- II. Manter a confidencialidade e segurança das informações, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, perdas ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;
- III. Não compartilhar, divulgar ou transferir dados pessoais a terceiros sem autorização expressa da LARSANA e/ou do titular dos dados, salvo nas hipóteses legalmente permitidas;
- IV. Comunicar imediatamente à LARSANA a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa comprometer dados pessoais tratados no âmbito deste contrato.

15.1. A LARSANA, na qualidade de intermediadora, poderá realizar o tratamento de dados pessoais necessários à operacionalização da plataforma, incluindo coleta, armazenamento, compartilhamento com o PROFISSIONAL PARCEIRO e utilização para fins administrativos, financeiros e de melhoria dos serviços, sempre observando os princípios da finalidade, necessidade e segurança.

15.2. Fica estabelecido que cada parte será responsável, na medida de sua atuação, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação de proteção de dados, respondendo por eventuais danos decorrentes de tratamento irregular, indevido ou em desconformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA 16 – DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM O PACIENTE

O PROFISSIONAL PARCEIRO declara estar ciente de que a formalização contratual com o PACIENTE poderá ser realizada pela PLATAFORMA, com o objetivo de padronizar as condições de prestação dos serviços intermediados.

16.1. Para fins de identificação e vinculação do atendimento, o PROFISSIONAL PARCEIRO autoriza a inclusão de seus dados profissionais em anexo específico ao contrato celebrado com o PACIENTE.

16.2. O referido anexo conterá as informações necessárias à identificação do profissional responsável pelo atendimento, podendo incluir, entre outros:

- nome completo
- número de registro profissional
- dados de contato
- demais informações pertinentes

16.3. O PROFISSIONAL PARCEIRO concorda que o anexo poderá ser formalizado por meio de assinatura eletrônica ou digital, possuindo validade jurídica para todos os fins de direito.

16.4. Fica expressamente estabelecido que o PROFISSIONAL PARCEIRO não está obrigado a assinar individualmente cada contrato celebrado com os PACIENTES, sendo suficiente, para fins de formalização, a vinculação por meio do anexo mencionado nesta cláusula.

16.5. A responsabilidade pela condução técnica, clínica e ética do atendimento permanece sendo exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO, nos limites de sua atuação profissional.

CLÁUSULA 17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente instrumento estabelece as condições gerais da relação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO, devendo ser interpretado em conjunto com as demais cláusulas aqui previstas.

17.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ter lido, compreendido e concordado integralmente com todos os termos deste contrato, bem como com as diretrizes operacionais da PLATAFORMA.

17.2. A eventual tolerância quanto ao descumprimento de quaisquer disposições contratuais não constituirá novação, renúncia ou alteração das condições estabelecidas, podendo a PLATAFORMA exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

17.3. Caso qualquer disposição deste contrato venha a ser considerada inválida, ilegal ou inexecutável, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito.

17.4. A PLATAFORMA poderá, a qualquer tempo, atualizar ou modificar suas diretrizes, ferramentas, processos operacionais e políticas internas, visando a melhoria contínua dos serviços e da experiência dos usuários.

17.5. O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a acompanhar as atualizações comunicadas pela PLATAFORMA, sendo sua responsabilidade manter-se alinhado às diretrizes vigentes para continuidade de sua atuação.

17.6. Este contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as partes, mantendo-se a natureza autônoma da relação.

17.7. Fica eleito o foro da comarca de domicílio da PLATAFORMA para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALINE GISELI OLIMPIO DONOSO
Data: 01/04/2026 19:14:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**PROFISSIONAL PACEIRO
ASSINATURA DIGITAL**

DELUMA S.S.E. [DELUMA SERVIÇO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº65.974.822/0001-19, com sede social na Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, detentora da marca "LARSANA CARE", neste ato representada por seu(sua) representante legal: MARINA SILVA BATISTA inscrita no CPF: 38927340892.